



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 25/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

1. חיים פליישר

2. אווה פליישר

ע"י ב"כ עוה"ד מנחם מנאדל
מרח' שמואל הנציב 24, נתניה 42281
טל: 09-8348877, פקס: 09-8623768

התובעים

- נ ג ד -

נציגות הבית המשותף רחוב מקדונלד 11, נתניה

ע"י ב"כ מיכל קמחי
מושב גנות הדר ת.ד. 2520, נתניה
טל: 077-4007309, פקס: 077-5533382

הנתבעת

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה למתן צו עשה שיורה לתובעת, נציגות הבית שברחוב מקדונלד 11, נתניה הידוע כגוש 8270 חלקה 148 (להלן: "הבית"), להסיר את הדוקרנים אותם התקינה בכניסה הצפונית של הבית, והמונעים מהתובעים לעשות שימוש בחנייה הצמודה לדירתם.
2. התובעים הם בעלי דירה בבית. התובעת היא נציגות הבית.
3. טענות התובעים יפורטו להלן בתמצית: לבית שתי כניסות שיעודן גישה לרכבים (צפונית ודרומית); בשל שימוש שנעשה בחניות הבית ע"י מי שאינם בעלי דירות בבית, הוחלט ע"י רוב בעלי הדירות בבית באסיפה שהתקיימה ביום 17.7.11 על התקנת מחסומים בשתי הכניסות לחניות הבית; התובעים שילמו את חלקם בעלות התקנת המחסומים; על אף העובדה כי הוחלט על התקנת מחסומים בשתי הכניסות, התקינה התובעת מחסום חשמלי בכניסה הדרומית בלבד בעוד שבכניסה הצפונית התקינה דוקרנים; התקנת הדוקרנים בכניסה הצפונית אינה מאפשרת עוד כניסה של רכבים מפתח זה, כך שכיום הכניסה לרכבים היא מהכניסה הדרומית בלבד; לתובעים חנייה הצמודה להם ברישום בפנקס הבתים המשותפים והיא ממוקמת בסמוך מאד לפתח הכניסה הצפונית באופן שעובר להתקנת הדוקרנים נהגו להיכנס לחנייתם דרך הכניסה הצפונית; הצבת הדוקרנים מונעת כניסת רכבים מהכניסה הצפונית, ומחייבת את התובעים להיכנס עם רכבם מהכניסה הדרומית ומכניסה זו אין באפשרותם לחנות את רכבם בחניה הצמודה לדירתם; הצבת הדוקרנים וביטולה של הכניסה הצפונית, כאמור, מנוגדת לתשריט ולתקנון הבית בהיותה פוגעת בזכותם הקניינית של התובעים לעשות שימוש בחניה הצמודה לדירתם.
4. טענות הנתבעת יפורטו להלן בתמצית: כל מטרתה של התביעה היא להלך אימים על נציגי התובעת; האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית החליטה על התקנת מחסומים והתקנת הדוקרנים עונה על החלטה זו; התקנת המחסומים, כאמור, נעשתה בתיאום ובהסכמת כל בעלי הדירות פרט לתובעים; התקנת הדוקרנים אינה מונעת כלל מהתובעים להחנות את רכבם בחניה הצמודה לדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 25/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

5. מטעם התובעים הוגשה חוות דעתו של המהנדס מר יוסף גולדקלנג אשר קבע בחוות דעתו כי ישנו קושי ממשי להחנות רכב בחניית התובעים לאחר הצבת הדוקרנים. הנתבעת הגישה אף היא חוות דעת מומחה מטעמה של המהנדס מר לוי תמיר אשר מצא כי אין כל קושי להחנות רכב בחניית התובעים גם לאחר הצבת הדוקרנים. המומחים נחקרו על חוות הדעת ביום 28.11.12. באותו היום גם ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים, באי כוחם, והמומחים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען.

דיון והכרעה

נתוני הבית

6. מהתקנון המוסכם החל על הבית (להלן: "התקנון") ומתשריט הבית המשותף (להלן: "התשריט"), ומהתרשמותי מהביקור במקום עולה כדלקמן:

א. מדובר במבנה אחד הבנוי מעל קומת עמודים ומכיל 17 דירות. קומת העמודים משמשת לצורכי חניית רכבי בעלי הדירות. לקומת העמודים שתי כניסות: צפונית ודרומית. בתשריט צוין מפורשות כי שתי הכניסות משמשות ל – "כניסה ויציאה לרכב".

ב. לתובעים חניה צמודה לדירתם, והמסומנת בתשריט באות ה', בצבע באדום. חנית התובעים גובלת בצידה הצפוני בשני עמודי בטון וגובלת גם בצידה הדרומי בשני עמודי בטון זהים. עמודים אלה (הדרומיים) מהווים חוצץ בין חניית התובעים לבין חניה המסומנת בתשריט באות ו' בצבע בסגול (להלן: "חנייה ו'") ממערב לחניית התובעים חניה נוספת המסומנת בתשריט באות ד' בצבע בורוד (להלן: "חניה ד'") חניה זו ניצבת לחניית התובעים.

ג. חניית התובעים סמוכה מאד לפתח הכניסה הצפונית.

7. אין מחלוקת בין הצדדים כי ביום 17.7.11 החליטה האסיפה הכללית של הבית על "**התקנת מחסומים בכניסה לחנייה**" (ראה פרוטוקול האסיפה אשר צורף כנספח לכתב התביעה). אין גם מחלוקת בין הצדדים כי התובע 1 חתם על פרוטוקול האסיפה וכי התובעים שילמו את חלקם בגין התקנת המחסומים. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לפרשנות המילה "מחסומים". בעוד שלטענת התובעים הכוונה הייתה להתקנת שני מחסומים בכניסה לקומת העמודים שיאפשרו הן כניסה והן יציאה של רכבים, הרי שלטענת הנתבעת הכוונה הייתה להתקנת שני מחסומים האחד חשמלי המאפשר כניסה ויציאה מקומת העמודים (בכניסה הדרומית) והשני מחסום דוקרנים המאפשר יציאה בלבד מקומת העמודים (בכניסה הצפונית).

8. סעיף 25 א לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, כפי שתוקן ביום 26.1.11 קובע כי "חווה יפורש לפי אומד דעת הצדדים כפי שהוא משתמע מתוך החווה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החווה, יפורש החווה בהתאם ללשונו".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 25/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

9. החלטת האסיפה הכללית הנ"ל מציינת "מחסומים" ותו לא. מאחר והפרוטוקול אינו מבחין בין הכניסה הדרומית לזו הצפונית, וקובע לגבי שתיהן "מחסומים", הפירוש המתקבל על הדעת הוא כי בשתי הכניסות התכוונו בעלי הדירות להתקין מתקן דומה, שאם לא כן, סביר כי היו מפרטים לגבי כל כניסה באופן מובחן מהו המתקן/המחסום שיותקן בה.

10. הנתבעת מבקשת כי אקבל גרסתה, ולפיה אסיפת בעלי הדירות הסכימה כי בכניסה הדרומית יותקן מחסום (המאפשר כניסה ויציאה) ובכניסה הצפונית יותקנו דוקרנים (המאפשרים יציאה בלבד). הנתבעת לא טרחה להביא לעדות מי מבעלי הדירות בבית שיעיד כי אסיפת בעלי הדירות החליטה על התקנת מחסומים שונים בשתי הכניסות, כפי שטענה בפניי. הימנעות זו פועלת לרעת הנתבעת. ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לון, לה (1), 736: "... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת הראיה, הייתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטיים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". לאור זאת, לא מצאתי לקבל את גרסת הנתבעת כי אסיפת בעלי הדירות בה נכחו התובעים ונתנו הסכמתם, קבעה כי יותקן בכניסה הצפונית לבית מחסום דוקרנים דווקא.

11. לאחר הגשת התביעה ובעקבות הטענות שהועלו בה, המציאה הנתבעת מסמך מיום 15.2.12 בו נרשם ב"רחל בתך הקטנה" כי 14 מתוך 17 בעלי דירות בבית מאשרים בחתימתם את הסכמתם להתקנת שני מחסומים: מחסום חשמלי ומחסום דוקרני (צורף כנספח לכתב ההגנה מטעם הנתבעת). למותר לציין כי חתימת התובעים לא הופיעה על גבי המסמך האמור. אמיתותו ותוכנו של מסמך זה לא נסתרו על ידי התובעים.

12. כעולה ממסמך זה, נתנו רוב בעלי הדירות בבית הסכמתם להתקנת המחסומים הקיימים בפועל בשטח. השאלה שעומדת להכרעתי היא האם היו רשאים בעלי הדירות להחליט כאמור, ומה תוקפה של החלטה זו הנעדרת הסכמת התובעים?

13. בהקשר לכך קובע סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 כדלקמן:

"בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם (הדגשה שלי א.ש.), ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

14. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן:

"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1696, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 25/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

15. מסעיפי החוק שהובאו לעיל, עולה כי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית סוברנית להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף ובלבד שאין בהחלטה משום פגיעה בזכויות של מי מבעלי הדירות בבית אלא בהסכמתם. לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהובא בפני, שמעתי את עדויות המומחים, ובקרתי במקום, אני מוצאת כי הצבת הדוקרנים במיקום בו הוצבו (כניסה צפונית לקומת העמודים) פוגעת בזכויות התובעים, ומשכך לא היו רשאים בעלי הדירות בבית להחליט על התקנתם בלא לקבל את הסכמתם. נימוקי יפוטו להלן:

16. במהלך ביקורי במקום ראיתי את המחסום החשמלי שהוצב בכניסה הדרומית לקומת העמודים. ראיתי כי המדובר במחסום עולה ויורד, המאפשר כניסה ויציאה לכלי רכב. כן ראיתי את הדוקרנים שהוצבו בכניסה הצפונית לבית, המאפשרים יציאה בלבד של כלי רכב. התרשמתי כי מאחר והחניה הצמודה לדירתם של התובעים ממוקמת בסמוך מאד לכניסה הצפונית של קומת העמודים, הרי שעל התובעים להיכנס עם רכבם לקומת העמודים דרך הכניסה הדרומית, ולהקיף את כל מבנה הבית לרבות דרך מעברים צרים. התרשמתי כי חניית רכבם של התובעים במצב הנתון אמנם אפשרית (כפי שהדגים בפני בביקור במקום מר לוונטר מטעם הנתבעת), אך מצריכה תמרונים רבים. תמרונים אלו היו נמנעים לו נותרת הייתה בידי התובעים האפשרות להמשיך ולהיכנס לחניה דרך הכניסה הצפונית. התרשמתי גם כי מיקום עמודי הבטון התוחמים את חניית התובעים כמו גם מיקום חניות ו' ו - ה' מקשים אף הם על חניית רכב המגיע מהכניסה הדרומית (זאת להבדיל מהגעה מהכניסה הצפונית). ויוטעם, תשריט הבית המשותף מאפשר כניסה לקומת העמודים מצידה הצפוני על מנת לאפשר כניסה נוחה לחניות הנמצאות בצידו הצפוני של הבית כמו גם חניית התובעים. במהלך ביקורי במקום התרשמתי גם מניסיונו הכנה של התובע מס' 1 להחנות את רכבו בחניה ה' אשר לא צלח, ושוכנעתי כי אכן הגעה מכיוון הכניסה הדרומית מקשה עליו עד מאד את חניית רכבו בחנייתו.

17. נוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת כי הצבת הדוקרנים, המונעת כניסה מהכניסה הצפונית, יש בה משום פגיעה בזכותם של התובעים לעשות שימוש בחניה הצמודה לדירתם, ומשכך לא היו רשאים בעלי הדירות בבית להחליט על התקנתם ללא הסכמת התובעים, וזו, כאמור, לא ניתנה. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת לקבל את התביעה, ומורה לנתבעת להסיר את הדוקרנים אשר הוצבו בכניסה הצפונית לקומת העמודים של הבית, וזאת בתוך 60 ימים מהיום. למען הסר ספק התובעת תישא בעלות הסרת הדוקרנים. לנתבעת שמורה הזכות להתקין מחסום אשר יאפשר כניסה ויציאה מהכניסה הצפונית הנ"ל. כן אני מורה לנתבעת לשלם לתובעים סך של 633 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 5,000 ₪ בגין החזר שאר הוצאות ההליך ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 1.2.12, ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכת, בהעדר הצדדים, היום ח' אב, תשע"ג, 15 ביולי, 2013. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה